

SCHRIFTSÄTZE · 09.02.1998

Schriftsatz zur Verhandlung – Teil 2

ART	DATUM	PARTEIEN
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	09.02.1998	Bernard Collorafi gegen McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Schriftsatz — Handelsgericht Paris, Verhandlung vom 9. Februar 1998

Überblick: Schriftsatz, eingereicht für die Gesellschaften SEBOL, B et O und Les Pins (freiwillig beigetreten) sowie für Herrn Bernard Collorafi durch Maître Jean-Paul Clément bei der 1. Kammer des Handelsgerichts Paris, gerichtet gegen McDonald's France.

Das Wesentliche

Der Schriftsatz erinnert daran, dass die Einreichenden McDonald's France verklagt hatten, um feststellen zu lassen, dass die Gesellschaft ihre Pflichten nicht nach Treu und Glauben erfüllt hatte, und um Ersatz zu erlangen; sie verlangten insbesondere 30 Millionen Francs für SEBOL, 5 Millionen für B et O und 10.350.000 Francs für Herrn Collorafi, zuzüglich Artikel 700. Er zeichnet das Verfahren nach: Der Antrag von McDonald's auf Räumung und Einstellung des Betriebs war durch Beschluss vom 15. Januar 1998 zurückgewiesen worden („kein Anlass für ein Eilverfahren“), woraufhin McDonald's Les Pins verklagt und die Verbindung beantragt hatte. In der Sache beruft sich der Schriftsatz auf Artikel 1134 Absatz 3 des Code civil und die Urteile des Kassationsgerichtshofs vom 1. Dezember 1995, macht geltend, dass die Schwierigkeiten bei der Zahlung der Gebühren auf die von McDonald's beschlossenen, in kurzen Abständen erfolgten Eröffnungen konkurrierender Restaurants zurückgehen, und hält den Rechtsgrundsatz *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* entgegen.

Tragweite

Sachliches Dokument der ersten Phase des Rechtsstreits: Es legt die These vom vertragswidrigen bösen Glauben von McDonald's dar, die Grundlage des Entschädigungsantrags der Franchisenehmer.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/schriftsatz-collorafi-boeser-glaube-mcdonalds-handelsgericht-paris-teil2-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.